

<제3편 제1심의 소송절차.제6장 변론.제1절 변론의 의의와 종류>

I. 의의

1. 변론의 개념

- 변론이란 소송의 주체인 당사자가 법원의 공개된 법정에서 판결의 기초가 될 소송자료, 즉 사실과 증거를 제출하는 구술활동을 의미한다. 넓은 의미로는 당사자의 구술활동뿐만 아니라 법원이 사건의 실체를 파악하기 위해 행하는 심리 절차 전반을 포함하며, 좁은 의미로는 기일에 당사자가 하는 말하기 활동에 한정된다.

2. 변론의 기능

- 변론은 당사자에게 재판에 참여하여 자신의 주장을 펼칠 기회를 보장함으로써 절차적 정당성을 확보하는 기능을 한다. 법원은 변론을 통해 형성된 소송자료를 바탕으로 사실을 인정하고 법률을 적용하여 종국판결을 내린다. 따라서 변론은 심리의 핵심이며, 판결의 직접적인 기초가 되는 절차이다.

3. 변론의 주체와 장소

- 변론의 주체는 당사자이며, 법원의 지휘 아래 행해진다. 변론은 원칙적으로 수소법원의 구성원인 법관의 면전에서 행해져야 하며, 공개가 원칙인 법정에서 이루어져야 한다. 이는 재판의 공정성과 투명성을 확보하기 위한 헌법적 요구이기도 하다.

II. 필요적 변론

1. 의의

- 필요적 변론이란 판결을 내리기에 앞서 반드시 당사자에게 구술로 변론할 기회를 주어야 하는 원칙을 말한다. 민사소송법 제134조 제1항은 당사자는 소송에 대하여 법원에서 변론하여야 한 다라고 규정하여 이를 명시하고 있다. 이는 당사자의 청구에 대한 당부를 판단하는 종국판결을 내릴 때 반드시 적용된다.

2. 적용 범위

(1) 종국판결을 내리는 경우

- 본안에 대한 판결뿐만 아니라, 소송요건 흠결을 이유로 하는 소각하판결을 내릴 때도 원칙적으로 필요적 변론을 거쳐야 한다. 당사자의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치는 판단은 구술에 의한 충분한 심리가 전제되어야 하기 때문이다.

(2) 예외적 허용(무변론판결 등)

- 필요적 변론의 예외로서 피고가 자백하거나 답변서를 제출하지 않는 경우의 무변론판결(민소법 제257조), 항소심에서 항소장의 각하, 소액사건에서의 변론 없는 기각 등이 법률에 의해 인정된다.

3. 필요적 변론의 절차적 효과

- 필요적 변론을 거치지 않고 내린 판결은 절차상의 중대한 하자가 있는 것으로 보아 상소 사유가 된다. 또한 직접주의와 구술주의가 강하게 요구되므로, 법관이 교체된 경우에는 변론을 갱신하여야 하는 등 절차적 엄격성이 강조된다.

III. 임의적 변론

1. 의의

- 임의적 변론이란 법원이 판단을 내릴 때 변론을 거칠 것인지 여부를 자유로운 재량으로 결정할 수 있는 경우를 의미한다. 주로 판결이 아닌 결정이나 명령의 형태로 재판을 하는 경우에 적용된다. 법원은 서면 심리만으로 충분하다고 판단되면 변론 없이 결정을 내릴 수 있으며, 필요하다고 판단되면 변론을 열 수도 있다.

2. 대상

(1) 결정 및 명령으로 하는 재판

- 소송비용의 확정, 담보제공명령, 가압류·가처분 등 부수적 절차에서의 재판은 신속성과 효율성을 기하기 위해 임의적 변론을 원칙으로 한다.

(2) 소송지휘에 관한 사항

- 기일의 지정, 변론의 분리·병합 등 소송의 운영과 관련한 사항은 법원이 구술 심리 없이 재량으로 결정할 수 있다.

3. 심문의 활용

- 임의적 변론의 경우 법원은 변론을 여는 대신 당사자를 불러 의견을 듣는 심문 절차를 활용할 수 있다. 심문은 변론에 비해 절차적 형식이 완화되어 있으며, 비공개로 진행될 수도 있다는 점에서 차이가 있다. 임의적 변론 절차에서도 법원은 당사자에게 충분한 소명 기회를 제공하여야 한다.

IV. 결론

- 변론은 민사소송 절차의 심장부로서 당사자의 주장과 증거가 법원의 판단과 만나는 지점이다. 필요적 변론은 당사자의 재판받을 권리를 실질적으로 보장하는 장치이며, 임의적 변론은 절차의 신속과 경제를 도모하는 유연한 운용 수단이다. 현대 민사소송법은 구술주의의 원칙 아래 필요적 변론을 견지하면서도, 서면에 의한 사전 준비절차를 강화하여 변론의 효율성을 극대화하는 방향으로 발전하고 있다. 법원은 사건의 성격에 따라 필요적 변론과 임의적 변론을 적절히 운영함으로써, 신속하면서도 공정한 재판이라는 사법의 이상을 실현하여야 할 것이다.